

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 433 del 27/09/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 221 del 27/09/2022

OGGETTO:

Conferenza di Servizi decisoria ex art 14, c.2, legge n.241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona. "Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica" - Determinazione conclusiva, con parere favorevole, della Conferenza di Servizi decisoria.-

CUP:

CIG:

Imp.

CAP.

- COD.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che

- la Ditta Open Fiber ha trasmesso a questo Ente un progetto, per "Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica";
- l'allegato progetto è stato redatto dalla Società PRO&NG s.r.l. con Sede a Napoli Largo Francesco Torraca n.71 – 80133 Napoli (NA);

Considerato che con nota prot. n° 4453 del 29/07/2022 veniva indetta la Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'ex art. 14 c. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, per l'acquisizione dei pareri necessari all'approvazione dell'intervento di "Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica";

Preso atto dei pareri espressi dai vari Enti/Amministrazioni:

1. Valutato acquisito l'assenso, senza condizioni, dell'Amministrazione Provinciale - Settore Tutela Ambientale, Paesaggistica ed Urbanistica - Servizio Paesaggistica di Catanzaro, che non si è espressa in merito e non ha presentato proprie determinazioni;
2. **Parere Favorevole Archeologico con prescrizioni, ai sensi dell'art 28, c. 4, del D.Lgs. n° 42/2004 e art. 25 del D.Lgs. n° 50/2016, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone**, acquisito al protocollo dell'Ente in data 23/09/2022 al prot. n. 5757. Si riportano integralmente le prescrizioni: "[...] *fatti salvi i diritti di terzi ed esclusivamente per quanto attiene gli aspetti archeologici, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione dell'opera di progetto e al fine di tutelare l'eventuale patrimonio archeologico sepolto, detta le seguenti prescrizioni: tutti lavori che prevedono scavo al di sotto della quota del piano di preparazione stradale, dovranno essere effettuati sotto l'assistenza da parte di personale tecnico-scientifico (archeologo) in possesso di adeguata formazione e qualificazione nel campo della ricerca archeologica (specializzazione o dottorato di ricerca) o di comprovata esperienza, che, ferma restando la Direzione Scientifica della Soprintendenza scrivente, avrà cura di redigere la documentazione di scavo (giornale di scavo, schede UUSS, riprese fotografiche, relazione finale, prima pulitura e schedatura dei reperti eventualmente recuperati, ecc.). In caso di rinvenimenti archeologici, sarà necessario prevedere la presenza di almeno un tecnico-rilevatore con esperienza nel campo archeologico, che avrà l'incarico di posizionare, georeferenziare e individuare catastalmente l'area dell'intervento, nonché di elaborare sul terreno i rilievi di ogni eventuale emergenza e stratigrafia emerse (rilievi grafici su supporto cartaceo e in formato dwg georeferenziato, ecc.) e il cui CV dovrà essere approvato preliminarmente dallo scrivente ufficio.*

Gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza sono a carico della committenza.

Circa le modalità della documentazione, una copia della quale dovrà essere trasmessa a questo ufficio per il tramite della committenza entro 30 giorni dalla fine dei lavori, il professionista incaricato potrà rapportarsi con il funzionario archeologo di zona, che detiene la direzione scientifica per la parte archeologica.

Il materiale archeologico eventualmente rinvenuto dovrà essere custodito a cura della committenza in appositi locali di deposito, alla chiusura dei lavori, una volta lavato e classificato, dovrà essere consegnato a questa Soprintendenza, previa autorizzazione al trasporto, in apposite idonee cassette di plastica impilabili, fatta eccezione per quei reperti particolarmente significativi (ad esempio frammenti

di statue, iscrizioni, oggetti in metallo, e in genere tutto quanto rientrante nella definizione dei cosiddetti small finds), che dovranno essere segnalati e consegnati tempestivamente.

In caso di rinvenimenti archeologici in corso di presenziamento, sarà cura della Soprintendenza scrivente dettare le eventuali prescrizioni tali da poter comportare anche modifiche nei lavori progettati, necessari alla tutela, messa in sicurezza e conservazione di manufatti antichi, ai sensi della vigente normativa in materia di beni culturali. Inoltre, a conclusione dei lavori sarà cura della committenza, provvedere agli oneri relativi al restauro dei materiali eventualmente portati alla luce nonché alla pubblicazione dei dati di scavo, avvalendosi di professionisti abilitati nel settore dei beni culturali, sotto la direzione sciantifica della Scrivente."

Considerato il verbale n° 1 del 27/09/2022, allegato alla presente determinazione, redatto dal Responsabile del Procedimento, con il quale si ritiene concluso l'iter della Conferenza medesima in modo favorevole, in quanto è stato verificato che nessun Ente e/o Amministrazione coinvolti abbiano espresso il proprio motivato dissenso;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 per la parte ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare, come approva, il verbale n° 1 del 27/09/2022 redatto dal Responsabile del Procedimento, con il quale si ritiene concluso l'iter della Conferenza medesima in modo favorevole poichè è stato verificato che nessun Ente e/o Amministrazione coinvolti abbia espresso il proprio motivato dissenso;
2. di concludere con esito favorevole la conferenza di servizi decisoria ex art 14, comma 2, Legge n° 241/1990 per l'intervento di *"Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica"*;
3. di prendere atto delle prescrizioni impartite, stabilendo che dovranno essere interamente recepite in fase di realizzazione dell'opera;
4. di approvare la documentazione progettuale redatta dalla Società PRO&NG s.r.l. per l'intervento *"Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica"*;
5. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
6. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs n° 267/2000;
7. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente per 30 giorni consecutivi;
8. di disporre che gli atti inerenti il procedimento siano depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Squillace, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno – Cap. – Cod. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

